

IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO: 9. LEI FEDERAL N. 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997 (CRIME DE TORTURA)

RELEMBRANDO

TIPO BÁSICO

Art. 1º. Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

TORTURA PROBATÓRIA

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

TORTURA DETERMINATIVA – CRIME

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminoso;

TORTURA POR DISCRIMINAÇÃO

c) em razão de discriminação **racial ou religiosa**;

TORTURA PUNITIVA OU INTIMIDATÓRIA

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

São crimes graves contra a pessoa humana e para os quais não cabe Acordo de Não Persecução Penal, suspensão condicional do processo, transação penal, não cabe nenhum tipo de acordo, salvo a DELAÇÃO PREMIADA.

O CRIME DO INCISO II

HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o *habeas corpus*, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. **TORTURA – RELAÇÃO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TÍPICIDADE.** A relação de poder e autoridade, ainda que circunstancial, caracteriza o crime do artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997. (STF, HC 160510, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020).

ANOTAÇÕES

FORMA EQUIPARADA

OUTROS TRATAMENTOS

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por **intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal**.

FORMAS QUALIFICADAS

TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO

§3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

O homicídio mediante tortura tem pena de 12 a 30 anos.

FORMAS MAJORADAS

§ 4º Aumenta-se a pena de **um sexto até um terço**:

I – se o crime é cometido por agente público; AGENTE

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; VÍTIMA

III – se o crime é cometido mediante sequestro. MEIO DE EXECUÇÃO



5m

EFEITOS DA CONDENAÇÃO

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

ALÉM DOS EFEITOS DO ART. 91 DO CP

VEDAÇÃO DE GRAÇA, ANISTIA E FIANÇA

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

- Vide o art. 5º, XLIII, da CF
- Vide o art. 2º, incisos I e II, da Lei n. 8.072/1990
- Vide a ADI 2795

ANOTAÇÕES

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. **DECRETO FEDERAL. INDULTO**. LIMITES. *CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE*. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada.

2. **Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação.** Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto n. 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à *indulgencia principis*. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses. (STF, ADI 2795 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003)

MAIOR RIGOR PENAL

Art. 2º. Os crimes hediondos, a **prática da tortura**, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo **são insuscetíveis** de:

- I – anistia, graça e indulto;
- II – fiança.

CÓDIGO PENAL

Extinção da punibilidade

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

- II – pela anistia, graça ou indulto;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 21. Compete à União:

- XVII – conceder anistia;

ANOTAÇÕES



Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

VIII – **concessão de anistia;**

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

Isso não cabe para os crimes de tortura e para os crimes hediondos.

REGIME JURÍDICO DA FIANÇA

FIANÇA

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o **juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.**

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração **cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.**

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

- DELEGADO: $PMÁX \leq 4 \text{ ANOS}$
- JUIZ: $PMÁX > 4 \text{ ANOS}$

(Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).

REGIME JURÍDICO DA FIANÇA

Art. 323. Não será concedida fiança:

I – nos crimes de racismo;

II – nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

III – nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

VIII – **fiança**, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

(Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).

ANOTAÇÕES

PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES HEDIONDOS

REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 2º. (...)

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida **integralmente** em regime fechado.

DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM 2006

APÓS A LEI n. 11.464/2007

Art. 2º. (...)

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida **inicialmente** em regime fechado.

DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM 2012

REGIME INICIAL FECHADO E PROGRESSÃO DE REGIME

LEI n. 8.072/1990

Art. 2º. (...)

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado

Após a Lei n. 11.464/2007

LEI n. 9.455/1997

Art. 1º. (...)

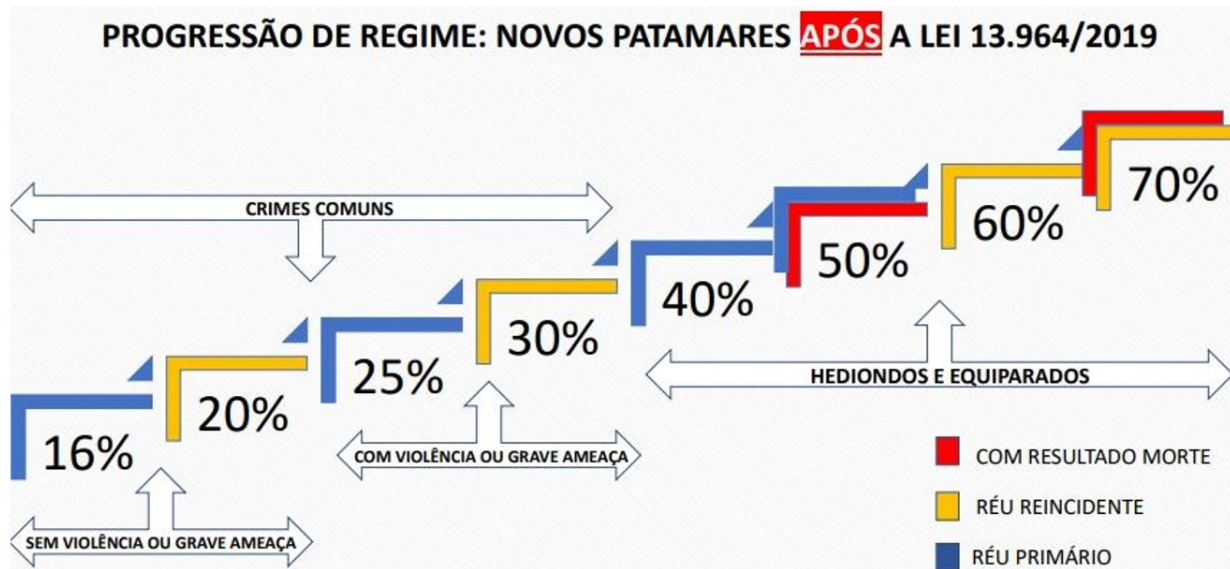
§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, **salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado no regime que for pertinente.** de acordo com as regras do art. 33 do Código Penal.

AGORA CABE PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES HEDIONDOS E NOS EQUIPARADOS (Tráfico de Drogas, Tortura e Terrorismo).

O REGIME INICIAL PODE SER QUALQUER UM DA LEI (aberto, semiaberto ou fechado).

ANOTAÇÕES

PROGRESSÃO DE REGIME: NOVOS PATAMARES APÓS A LEI n. 13.964/2019



PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES NÃO HEDIONDOS

Lei da Execução Penal (LEP)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

- I – 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **sem** violência à pessoa ou grave ameaça;
- II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **sem** violência à pessoa ou grave ameaça;
- III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **com** violência à pessoa ou grave ameaça;
- IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **com** violência à pessoa ou grave ameaça;

PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS

- V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime **hediondo** ou equiparado, se for **primário**;
- VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
 - a) condenado pela prática de crime **hediondo** ou equiparado, **com resultado morte**, se for **primário**, vedado o livramento condicional;

ANOTAÇÕES

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for **reincidente** na prática de crime **hediondo** ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for **reincidente** em crime **hediondo** ou equiparado **com resultado morte**, vedado o livramento condicional.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

LEI N. 8.072/1990

Art. 2º. (...)

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz **decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade**.

- Possibilidade de preventiva.
- Impossibilidade de execução penal antecipada.

Desde as ADCs 43, 44 e 54, que foram julgadas em conjunto em 2019, não cabe mais a execução penal imediata, aquela que seria permitida se já tivesse transitada em julgado a condenação em 2º grau de *jurisdição*. A presunção de inocência permanece até o julgamento do STF.

PRISÃO TEMPORÁRIA EM HEDIONDOS E EQUIPARADOS

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

Art. 2º. (...)

§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, **terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade**.

Lei n. 7.960/89

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

ANOTAÇÕES

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

- a) homicídio doloso (art. 121, *caput*, e seu § 2º);
- b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, *caput*, e seus §§ 1º e 2º); c) roubo (art. 157, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
- d) extorsão (art. 158, *caput*, e seus §§ 1º e 2º);
- e) extorsão mediante sequestro (art. 159, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
- f) estupro (art. 213, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei n. 2.848, de 1940)
- g) atentado violento ao pudor (art. 214, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei n. 2.848, de 1940)
- h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 *caput*, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei n. 2.848, de 1940)
- i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º);
- j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, *caput*, combinado com art. 285);
- l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
- m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;
- n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976);
- o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986).
- p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (Incluído pela Lei n. 13.260, de 2016)

A tortura não é listada no inciso III da Lei n. 7.960, mas consta no § 4º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos.

Vide a ADI 4109

XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, **cumulativamente**:

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei n. 7.960/1989) (*periculum libertatis*), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei n. 7.960/1989 (*fumus commissi delicti*), **vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo**;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

(STF, ADI 4109, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022).

JURISDIÇÃO EXTRATERRITORIAL

Art. 2º. O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou **encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.**

Vide no STJ o CC 107.397/DF, rel. min. Néli Cordeiro

Vide também no STJ o HC 386.046/BA

ELEMENTO SUBJETIVO	Dolo	SUJEITO ATIVO	Qualquer um
AÇÃO PENAL	Pública Incondicionada	SUJEITO PASSIVO	Qualquer Pessoa
COMPETÊNCIA	Estadual ou Federal ou Militar	M. E. O. P.	Cabíveis em regra
ACORDOS PENAIIS	Não cabíveis, salvo a SCP na forma omissiva	PRISÃO PREVENTIVA	Cabível, salvo na forma omissiva
PROCEDIMENTO	Ordinário, ou o especial do funcionário público divergência)	EXTRADIÇÃO	Cabível

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. (SIMULADO DO GRAN) Quanto ao crime de tortura, nos termos da Lei n. 9.455/1997, assinale a alternativa correta
- Pode ser praticado por omissão daquele que tem o dever de apurar a conduta de quem submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, e não o faz.
 - Estará caracterizado pela conduta de constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.
 - A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo prazo da pena aplicada, não sendo este um efeito automático da sentença condenatória.
 - A tortura é crime próprio, isto é o agente deve obrigatoriamente ostentar a qualidade pessoal de funcionário público.
 - Caracteriza tortura probatória ou persecutória a conduta de constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Nesse caso, a consumação do crime corre com a efetiva obtenção da informação pretendida pelo agente torturador.



COMENTÁRIO

- Pode ser praticado por omissão daquele que tem o dever de apurar a conduta de quem submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, e não o faz.
- Estará caracterizado pela conduta de constranger o preso ou o detento, mediante violência ou grave ameaça.
- A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo prazo do dobro da pena aplicada.
- Pode ser particular.
- Caracteriza tortura probatória ou persecutória a conduta de constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão. O agente torturador não precisa obter a informação, declaração ou confissão, a sujeição da pessoa a tortura física ou mental já caracteriza.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (SIMULADO DO GRAN) Sobre os crimes previstos na Lei n. 9.455/1997, assinale a alternativa correta.
- a. Tratando-se de crime de tortura praticado por servidor público, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação, sendo desnecessária a fundamentação específica para tal finalidade na sentença penal condenatória.
 - b. O crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva.
 - c. A consumação do crime de tortura ocorre com o emprego de meios violentos, ocasionando sofrimento físico ou mental, englobando, inclusive, o mero aborrecimento, o qual é apto a configurar o delito.
 - d. O objeto jurídico tutelado no crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física, não abrangendo a violência de natureza psicológica.
 - e. O condenado por crime de tortura quando resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado.

COMENTÁRIO

- a. Tratando-se de crime de tortura praticado por servidor público, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação, sendo desnecessária a fundamentação específica para tal finalidade na sentença penal condenatória.
- b. Existe a tortura imprópria, por omissão, inclusive a CF no art. 5º inciso XLIII tem previsão para os casos omissivos.
- c. Em alguns momentos o legislador refere o sofrimento agudo ou intenso.
- d. A tortura tanto é física quanto psicológica.
- e. O STF declarou na Lei dos Crimes Hediondo esse dispositivo como inconstitucional. O regime inicial pode ser aberto, semiaberto ou fechado, a depender dos parâmetros do art. 33 do CP e das circunstâncias judiciais serem favoráveis ou desfavoráveis.

3. O Brasil nunca foi condenado por tortura no sistema internacional de proteção à pessoa humana.

COMENTÁRIO

O Brasil foi condenado duas vezes: em 2006 no caso de Damião Ximenes Lopes e em 2017 no caso de Vladimir Herzog por ter deixado impunes os autores dessas duas torturas.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4. Não existe o crime de tortura praticado por particulares.

COMENTÁRIO

É crime que pode ser praticado por particulares e não apenas por funcionários públicos.

5. Julgue a afirmação a seguir:
Conforme a Constituição brasileira, o crime de tortura é imprescritível.

COMENTÁRIO

Pela lei brasileira, o crime de tortura PRESCREVE na forma do art. 109 do CP. Imprescritível é o crime de RACISMO e o crime de **FORMAÇÃO DE GRUPO ARMADO PARA ATACAR A ORDEM DEMOCRÁTICA, o Estado Democrático de Direito**. Como a tortura é um crime *JUS COGENS*, no Direito internacional é considerado imprescritível.



6. Julgue a afirmação a seguir:
O crime de tortura é de ação penal pública condicionada.

COMENTÁRIO

O crime de tortura é de ação penal pública INCONDICIONADA. A Polícia e o MP investigam diretamente, sem provocação.

7. Julgue a afirmação a seguir:
O crime de tortura é afiançável.

COMENTÁRIO

O crime de tortura é INAFIANÇÁVEL por força do inciso XLIII do art. 5º da CF, do CPP e do art. 2º da Lei n. 8.072/92.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

8. Julgue a afirmação a seguir:
O crime de tortura admite acordo de não persecução penal.

COMENTÁRIO

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) tem previsão no art. 28-A do CPP, desde o Pacote Anticrime em vigor, desde janeiro de 2020.

Para esse Acordo ser possível, a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Na forma BÁSICA, a pena pelo crime de tortura é de 2 anos.

A segunda condição para o Acordo é o crime não ser praticado com violência ou grave ameaça. Assim, elimina-se a possibilidade de Acordo nos casos de crime de tortura.

9. Julgue a afirmação a seguir:
O crime de tortura é constitucionalmente hediondo.

COMENTÁRIO

A CF assim o determina, embora a doutrina defina a tortura, tráfico de drogas e terrorismo como crimes equiparados a hediondos. São constitucionalmente hediondos.

10. Cabe progressão de regime para o crime de tortura.

COMENTÁRIO

Assim prevê o art. 112 da Lei das Execuções Penais. O STF em 2006 e em 2012 considerou inconstitucionais a redação original sobre os crimes hediondos (§ 1º do art. 2º).

11. Julgue a afirmação a seguir:
Cabe prisão em flagrante para o crime de tortura.

COMENTÁRIO

Cabe prisão em flagrante para o crime de tortura. Não cabe flagrante para infrações penais de menor potencial ofensivo: as contravenções penais e os crimes cujas penas máximas sejam iguais ou inferiores a 2 anos.



40m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

12. Julgue a afirmação a seguir:

Se o agente quis matar a vítima e o fez empregando tortura, praticou o crime de tortura qualificada, prevista no art. 1º, §3º, da lei n. 9.455/1997.

COMENTÁRIO

Existe o dolo de matar, o *animus necandi*, o que configura o crime de homicídio mediante tortura que vai a júri.

13. Julgue a afirmação a seguir:

Comete o crime de tortura quem presencia um ato de tortura e, podendo impedi-lo, se omite:

COMENTÁRIO

É crime previsto no inciso XLIII do art. 5º da CF e no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455. O CRIME É DE TORTURA IMPRÓPRIA, TORTURA POR OMISSÃO.

14. Julgue a afirmação a seguir:

A tortura praticada por policial militar é de competência da justiça federal.

COMENTÁRIO

Em regra, a competência será da Justiça Estadual ou eventualmente da Justiça Militar de acordo com a Lei n. 13.941/17 que alterou o art. 9º do CPM, especialmente o inciso II e o inciso III.

15. Julgue a afirmação a seguir:

A tortura é admissível quando necessária para salvar a vida de uma vítima sequestrada.

COMENTÁRIO

A tortura é vedada, é proscrita internacionalmente. Não existe nenhum motivo para se admitir a tortura, ainda que seja para salvar a vida de alguém.



45m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

16. Julgue a afirmação a seguir:
Cabe interceptação telefônica na investigação do crime de tortura.

COMENTÁRIO

Cabe, porque pela Lei n. 9.296/96 é permitida a interceptação telefônica sempre que o crime seja punido com reclusão.

GABARITO

1. a
2. a
3. E
4. E
5. E
6. E
7. E
8. E
9. C
10. C
11. C
12. E
13. C
14. E
15. E
16. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
